P U T U S A N

Nomor 1340/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap	: Firman Surya als Sone
2. Tempat lahir	: Medan
3. Umur/Tanggal lahir	: 27 Tahun /15 Juni 1996
4. Jenis kelurahanamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	:Jalan.Platina I Gg.Teratai Lk.XVI Kelurahan.Titipapan Kecamatan.Medan Deli Kota Medan
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Buruh

Terdakwa 2

1. Nama lengkap	: Renanda als Nanda
2. Tempat lahir	: Titipapan
3. Umur/Tanggal lahir	: 27 Tahun /27 Juli 1996
4. Jenis kelurahanamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	:Jalan. Platina I Gg.Teratai Lk.XVI Kelurahan.Titipapan Kecamatan.Medan Deli Kota Medan
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Belum / Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 ;
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1340/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1340/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Renanda Alias Nanda Dan Terdakwa Firman Surya Als Sone secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Renanda Alias Nanda Dan Terdakwa Firman Surya Als Sone dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subs 1 (satu) Tahun penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah dompet berwarna cream yang bercorakkan bunga yang berisikan 2 (dua) buah plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,01 gram, 2 (dua) bal plastic klip kosong dengan ukuran kecamatanil dan sedang, 1 (satu) buah pipet berwarna putih bergaris merah yang berbentuk skop.

   Dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

• uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa I FIRMAN SURYA Als SONE bersama-sama dengan Terdakwa II RENANDA Als NANDA pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jl.Platina I Gg.Teratai Lk.XVI Kelurahan.Titipapan Kecamatan.Medan Deli Kota Medan, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 19.30 wib saksi Defi Aldi, saksi J Pelawi, saksi Polman Sigian, saksi Johan Andry Lubis, saksi Berlin Sihombing dan saksi Kenan Sitorus mendapat informasi bahwa Terdakwa I FIRMAN SURYA Als SONE bersama-sama dengan Terdakwa II RENANDA Als NANDA diisinyalir memperjual belikan Narkotika jenis shabu di sebuah rumah yang berada di Jl.Platina I Gg.Teratai Lk.XVI Kelurahan.Titipapan Kecamatan.Medan Deli Kota Medan. Berdasarkan infromasi tersebut saksi Defi Aldi, saksi J Pelawi, saksi Polman Sigian, saksi Johan Andry Lubis, saksi Berlin Sihombing dan saksi Kenan Sitorus menuju kelurahanokasi tersebut, setibanya dilokasi tersebut saksi Defi Aldi, saksi J Pelawi, saksi Polman Sigian, saksi Johan Andry Lubis, saksi Berlin Sihombing dan saksi Kenan Sitorus melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa I FIRMAN SURYA Als SONE bersama-sama dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa II RENANDA Als NANDA beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna cream yang bercorakkan bunga yang berisikan 2 (dua) buah plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bal plastic klp kosong dengan ukuran kecamatanil dan sedang, 1 (satu) buah pipet berwarna putih bergaris merah yang berbentuk skop , 1 (satu) plastic klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa I FIRMAN SURYA Als SONE bersama-sama dengan Terdakwa II RENANDA Als NANDA menerangkan barang bukti yang ditemukan saksi Defi Aldi, saksi J Pelawi, saksi Polman Sigian, saksi Johan Andry Lubis, saksi Berlin Sihombing dan saksi Kenan Sitorus adalah benar milik terdakwa II dimana Terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.Udin (Dpo) dengan tujuan dijual kembali dan dalam memperjual belikan Narkotika jenis shabu Terdakwa II dibantu oleh Terdakwa I dimana setiap Terdakwa I berhasil menjual Narkotika jenis shabu maka Terdakwa I akan mendapatkan upah dari TErdakwa II sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa I FIRMAN SURYA Als SONE dan Terdakwa II RENANDA Als NANDA dalam hal pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa seijin dari pihak yang berwewenang maka Terdakwa I FIRMAN SURYA Als SONE dan Terdakwa II RENANDA Als NANDA beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 090/V/POL-10009/2023 tanggal 06 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa I FIRMAN SURYA Als SONE dan Terdakwa II RENANDA Als NANDA berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 2639/NNF/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HUTAGAOL, S.Si.,Apt. 2. HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik Terdakwa RENANDA Als NANDA dan FIRMAN SURYA Als SONE berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat nettp 1,01 (satu koma nol satu) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa I FIRMAN SURYA Als SONE bersama-sama dengan Terdakwa II RENANDA Als NANDA pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jl.Platina I Gg.Teratai Lk.XVI Kelurahan.Titipapan Kecamatan.Medan Deli Kota Medan, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I” yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 19.30 wib saksi Defi Aldi, saksi J Pelawi, saksi Polman Sigian, saksi Johan Andry Lubis, saksi Berlin Sihombing dan saksi Kenan Sitorus mendapat informasi bahwa Terdakwa I FIRMAN SURYA Als SONE bersama-sama dengan Terdakwa II RENANDA Als NANDA diisinyalir memperjual belikan Narkotika jenis shabu di sebuah rumah yang berada di Jl.Platina I Gg.Teratai Lk.XVI Kelurahan.Titipapan Kecamatan.Medan Deli Kota Medan. Berdasarkan infromasi tersebut saksi Defi Aldi, saksi J Pelawi, saksi Polman Sigian, saksi Johan Andry Lubis, saksi Berlin Sihombing dan saksi Kenan Sitorus menuju kelokasi tersebut, setibanya dilokasi tersebut saksi Defi Aldi, saksi J Pelawi, saksi Polman Sigian, saksi Johan Andry Lubis, saksi Berlin Sihombing dan saksi Kenan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sitorus melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa I FIRMAN SURYA Als SONE bersama-sama dengan Terdakwa II RENANDA Als NANDA beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna cream yang bercorakkan bunga yang berisikan 2 (dua) buah plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bal plastic klp kosong dengan ukuran kecamatanil dan sedang, 1 (satu) buah pipet berwarna putih bergaris merah yang berbentuk skop , 1 (satu) plastic klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa I FIRMAN SURYA Als SONE bersama-sama dengan Terdakwa II RENANDA Als NANDA menerangkan barang bukti yang ditemukan saksi Defi Aldi, saksi J Pelawi, saksi Polman Sigian, saksi Johan Andry Lubis, saksi Berlin Sihombing dan saksi Kenan Sitorus adalah benar milik terdakwa I dan Terdakwa II berupa Narkotika jenis shabu didapat dari Sdr.Udin (Dpo) dengan tujuan untuk dimiliki atau dkuasai oleh terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa I FIRMAN SURYA Als SONE dan Terdakwa II RENANDA Als NANDA dalam hal permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan Terdakwa I FIRMAN SURYA Als SONE dan Terdakwa II RENANDA Als NANDA tanpa seijin dari pihak yang berwewenang maka Terdakwa I FIRMAN SURYA Als SONE dan Terdakwa II RENANDA Als NANDA beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 090/V/POL-10009/2023 tanggal 06 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa I FIRMAN SURYA Als SONE dan Terdakwa II RENANDA Als NANDA berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 2639/NNF/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HUTAGAOL, S.Si.,Apt. 2. HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik Terdakwa RENANDA Als NANDA dan FIRMAN SURYA Als SONE berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat nettp 1,01 (satu koma nol satu) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Polman Siagiaan, dibawah Janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 wib di Jalan Platina I Gang Teratai Lingkungan XVI Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan tepatnya didalam rumah milik Terdakwa Renanda Als Nanda;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 wib, saksi bersama dengan rekan kerja menerima informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di Jalan Platina I Gang Teratai Lingkungan XVI Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli Kota Medan tepatnya didalam sebuah rumah, Para Terdakwa ada menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja datang ke lokasi tersebut dan setibanya dilokasi, saksi bersama dengan rekan kerja melakukan pengamatan dan saat itu Terdakwa Firman Surya Als Sone yang sedang mengintip atau melihat orang keluar dari dalam sebuah rumah dan melihat hal tersebut kami langsung masuk kedalam rumah tersebut namun Terdakwa Firman Surya Als Sone tersebut lari ke belakang rumah ke arah dapur namun berhasil kami tangkap dan dari ruang dapur kami juga berhasil menangkap Terdakwa Renanda Als Nanda;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Barang bukti yang berhasil ditemukan dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet berwarna cream yang bercorakkan bunga yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu, 2 (dua) bal plastik klip kosong dengan ukuran kecil dan sedang, 1 (satu) buah pipet berwarna putih bergaris merah yang berbentuk skop, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisikan shabu dan uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama UDIN (DPO) dengan cara dibeli sebanyak 1 (satu) ji (gram) dengan harga Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli Para Terdakwa dari UDIN (DPO) pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 wib di Desa Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijualkan kepada pembeli shabu agar Para Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, atau memperjual belikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Johan Andry Lubis, dibawah Janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 wib di Jalan Platina I Gang Teratai Lingkungan XVI Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan tepatnya didalam rumah milik Terdakwa Renanda Als Nanda;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 wib, saksi bersama dengan rekan kerja menerima informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di Jalan Platina I Gang Teratai Lingkungan XVI Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli Kota Medan tepatnya didalam sebuah rumah, Para Terdakwa ada menjual narkotika jenis shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja datang ke lokasi tersebut dan setibanya dilokasi, saksi bersama dengan rekan kerja melakukan pengamatan dan saat itu Terdakwa Firman Surya Als Sone yang sedang mengintip atau melihat orang keluar dari dalam sebuah rumah dan melihat hal tersebut kami langsung masuk kedalam rumah tersebut namun Terdakwa Firman Surya Als Sone tersebut lari ke belakang rumah ke arah dapur namun berhasil kami tangkap dan dari ruang dapur kami juga berhasil menangkap Terdakwa Renanda Als Nanda;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil ditemukan dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet berwarna cream yang bercorakkan bunga yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu, 2 (dua) bal plastik klip kosong dengan ukuran kecil dan sedang, 1 (satu) buah pipet berwarna putih bergaris merah yang berbentuk skop, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisikan shabu dan uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama UDIN (DPO) dengan cara dibeli sebanyak 1 (satu) ji (gram) dengan harga Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli Para Terdakwa dari UDIN (DPO) pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 wib di Desa Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijualkan kepada pembeli shabu agar Para Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, atau memperjual belikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **I. Firman Surya als Sone:**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

- Bahwa terdakwa dan Terdakwa Renanda Als Nanda ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 wib di Jalan Platina I Gang Teratai Lingkungan XVI Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli Kota Medan tepatnya didalam rumah milik Terdakwa Renanda Als Nanda;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 wib terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu Terdakwa Renanda Als Nanda sedang duduk-duduk didalam ruang tamu rumahnya di Jalan Platina I Gang Teratai Lingkungan XVI Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli Kota Medan sambil menunggu pembeli shabu;
- Bahwa tiba-tiba ada orang yang tidak terdakwa kenal datang kemudian Terdakwa Renanda Als Nanda menjumpai orang tersebut lalu orang lain tersebut memberikan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli shabu;
- Bahwa terdakwa memberikan uang tersebut kepada Terdakwa Renanda Als Nanda lalu Terdakwa Renanda Als Nanda mengambil shabu dari dompetnya berwarna cream yang bercorakkan bunga yang ada diatas lantai ruang tamu rumah Terdakwa Renanda Als Nanda;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa Renanda Als Nanda mengecak shabu dan memindahkannya ke plastik klip kecamatanil lalu memberikan shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli.
- bahwa Terdakwa Renanda Als Nanda meletakkan dompet berwarna cream yang bercorak bunga yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika jenis shabu serta 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang beriskan shabu diatas lantai ruang tamu rumah Terdakwa Renanda Als Nanda lalu Terdakwa Renanda Als Nanda pergi ke dapur rumahnya dan terdakwa saat itu mendengar ada suara sepeda motor dari luar lalu terdakwa melihat dari jendela rumah dan beberapa orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal datang;
- bahwa terdakwa lari kedalam ruang dapur rumah Terdakwa Renanda Als Nanda dan ternyata adalah pihak kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Terdakwa Renanda Als Nanda;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna cream yang bercorakkan bunga yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu, 2 (dua) bal plastik klip kosong dengan ukuran kecil dan sedang, 1 (satu) buah pipet berwarna putih bergaris merah yang berbentuk skop, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisikan shabu dan uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan Terdakwa Renanda Als Nanda;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dan Terdakwa Renanda Als Nanda dari seorang laki-laki yang bernama UDIN (DPO) dengan cara dibeli sebanyak 1 (satu) ji (gram) dengan harga Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain;
- Bahwa Upah yang terdakwa terima dari Terdakwa Renanda Als Nanda jika berhasil menjualkan 1 (satu) ji (gram) shabu tersebut adalah sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menjualkan narkotika jenis shabu tersebut;

Terdakwa **II.** Renanda als Nanda**:**

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa Firman Surya Als Sone ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 wib di Jalan Platina I Gang Teratai Lingkungan XVI Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli Kota Medan tepatnya didalam rumah milik terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 wib terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu Terdakwa Firman Surya Als Sone sedang duduk-duduk didalam ruang tamu rumahnya di Jalan Platina I Gang Teratai Lingkungan XVI Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli Kota Medan sambil menunggu pembeli shabu;
- Bahwa tiba-tiba ada orang yang tidak terdakwa kenal datang kemudian terdakwa menjumpai orang tersebut lalu orang lain tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberikan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Firman Surya Als Sone untuk membeli shabu ;

- Bahwa kemudian Terdakwa Firman Surya Als Sone memberikan uang tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa mengambil shabu dari dompet berwarna cream yang bercorakkan bunga yang ada diatas lantai ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengecak shabu dan memindahkannya ke plastik klip kecamatanil lalu memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa Firman Surya Als Sone dan Terdakwa Firman Surya Als Sone menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli.
- Bahwa terdakwa meletakkan dompet berwarna cream yang bercorak bunga yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika jenis shabu serta 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang beriskan shabu diatas lantai ruang tamu rumah Terdakwa lalu terdakwa pergi ke dapur rumah dan Terdakwa Firman Surya Als Sone saat itu mendengar ada suara sepeda motor dari luar lalu Terdakwa Firman Surya Als Sone melihat dari jendela rumah dan beberapa orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal datang ;
- Bahwa kemudian Terdakwa Firman Surya Als Sone lari kedalam ruang dapur rumah terdakwa dan ternyata adalah pihak kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap saya dan Terdakwa Firman Surya Als Sone;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna cream yang bercorakkan bunga yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu, 2 (dua) bal plastik klip kosong dengan ukuran kecil dan sedang, 1 (satu) buah pipet berwarna putih bergaris merah yang berbentuk skop, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisikan shabu dan uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan Terdakwa Firman Surya Als Sone;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dan Terdakwa Firman Surya Als Sone dari seorang laki-laki yang bernama UDIN (DPO) dengan cara dibeli sebanyak 1 (satu) ji (gram) dengan harga Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Keuntungan yang terdakwa peroleh jika berhasil menjualkan 1 (satu) ji (gram) narkotika jeni shabu adalah sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa upah yang terdakwa berikan kepada Terdakwa Firman Surya Als Sone jika berhasil menjualkan 1 (satu) ji (gram) shabu tersebut adalah sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menjualkan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet berwarna cream yang bercorakkan bunga yang berisikan 2 (dua) buah plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,01 gram, 2 (dua) bal plastic klip kosong dengan ukuran kecil dan sedang, 1 (satu) buah pipet berwarna putih bergaris merah yang berbentuk skop.
- uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang telah mendapat izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan serta telah dibuat berita acara penyitaannya, oleh karenanya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim majelis kepada para Saksi dan para Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 wib di Jalan Platina I Gang Teratai Lingkungan XVI Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan tepatnya didalam rumah milik Terdakwa Renanda Als Nanda;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Barang bukti yang berhasil ditemukan dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet berwarna cream yang bercorakkan bunga yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu, 2 (dua) bal plastik klip kosong dengan ukuran kecil dan sedang, 1 (satu) buah pipet berwarna putih bergaris merah yang berbentuk skop, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisikan shabu dan uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 090/V/POL-10009/2023 tanggal 06 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa I FIRMAN SURYA Als SONE dan Terdakwa II RENANDA Als NANDA berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 2639/NNF/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt. 2. HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik Terdakwa RENANDA Als NANDA dan FIRMAN SURYA Als SONE berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat nettp 1,01 (satu koma nol satu) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati dengan perbuatan para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa yaitu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan Para Terdakwa yang mengaku bernama yaitu Terdakwa I. Firman Surya als Sone dan Terdakwa II. Renanda als Nanda dan didudukkan sebagai Para terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Para terdakwa sendiri, oleh karenannya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 19.30 wib saksi Defi Aldi, saksi J Pelawi, saksi Polman Sigian, saksi Johan Andry Lubis, saksi Berlin Sihombing dan saksi Kenan Sitorus mendapat informasi bahwa Terdakwa I FIRMAN SURYA Als SONE bersama-sama dengan Terdakwa II RENANDA Als NANDA diisinyalir memperjual belikan Narkotika jenis shabu di sebuah rumah yang berada di Jl.Platina I Gg.Teratai Lk.XVI Kelurahan.Titipapan Kecamatan.Medan Deli Kota Medan. Berdasarkan infromasi tersebut saksi Defi Aldi, saksi J Pelawi, saksi Polman Sigian, saksi Johan Andry Lubis, saksi Berlin Sihombing dan saksi Kenan Sitorus menuju

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kelurahanokasi tersebut, setibanya dilokasi tersebut saksi Defi Aldi, saksi J Pelawi, saksi Polman Sigian, saksi Johan Andry Lubis, saksi Berlin Sihombing dan saksi Kenan Sitorus melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa I FIRMAN SURYA Als SONE bersama-sama dengan Terdakwa II RENANDA Als NANDA beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna cream yang bercorakkan bunga yang berisikan 2 (dua) buah plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bal plastic klp kosong dengan ukuran kecamatanil dan sedang, 1 (satu) buah pipet berwarna putih bergaris merah yang berbentuk skop , 1 (satu) plastic klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa I FIRMAN SURYA Als SONE bersama-sama dengan Terdakwa II RENANDA Als NANDA menerangkan barang bukti yang ditemukan saksi Defi Aldi, saksi J Pelawi, saksi Polman Sigian, saksi Johan Andry Lubis, saksi Berlin Sihombing dan saksi Kenan Sitorus adalah benar milik terdakwa II dimana Terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.Udin (Dpo) dengan tujuan dijual kembali dan dalam memperjual belikan Narkotika jenis shabu Terdakwa II dibantu oleh Terdakwa I dimana setiap Terdakwa I berhasil menjual Narkotika jenis shabu maka Terdakwa I akan mendapatkan upah dari TErdakwa II sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa Terdakwa I FIRMAN SURYA Als SONE dan Terdakwa II RENANDA Als NANDA dalam hal pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa seijin dari pihak yang berwewenang maka Terdakwa I FIRMAN SURYA Als SONE dan Terdakwa II RENANDA Als NANDA beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 090/V/POL-10009/2023 tanggal 06 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa I FIRMAN SURYA Als SONE dan Terdakwa II RENANDA Als NANDA berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram.

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 2639/NNF/2023 tanggal 17 Mei

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt. 2. HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik Terdakwa RENANDA Als NANDA dan FIRMAN SURYA Als SONE berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat nettp 1,01 (satu koma nol satu) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. maka dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, oleh karena Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet berwarna cream yang bercorakkan bunga yang berisikan 2 (dua) buah plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,01 gram, 2 (dua) bal plastic klip kosong dengan ukuran kecamatanil dan sedang, 1 (satu) buah pipet berwarna putih bergaris merah yang berbentuk skop.
- Uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan
- Para terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Firman Surya als Sone dan Terdakwa II. Renanda als Nanda tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah dompet berwarna cream yang bercorakkan bunga yang berisikan 2 (dua) buah plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,01 gram, 2 (dua) bal plastic klip kosong dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ukuran kecamatanil dan sedang, 1 (satu) buah pipet berwarna putih bergaris merah yang berbentuk skop.

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Donald Panggabean, S.H. , Nani Sukmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu Juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resmiati Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Daniel Surya Partogi, Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara video teleconference.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Donald Panggabean, S.H.	Muhammad Kasim, S.H., M.H.
Nani Sukmawati, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Resmiati Tarigan, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)